



COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì - Cesena

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

NUMERO 77 DEL 07/07/2026

OGGETTO: LAVORI DI "RICONVERSIONE DI UN EDIFICIO ESISTENTE NON GIA' DESTINATO AD ASILO NIDO UBICATO IN VIA E.BERLINGUER, FRAZIONE LO STRADONE, COMUNE DI BORGHI (FC) – INTERVENTO PNRR LINEA PROGETTUALE M4C1 INV. 1.1. "PIANO ASILO NIDO 2025" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – CUP: D78H25000240006" – LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE IN FAVORE DEI COLLABORATORI DEL R.U.P. AI SENSI DELL'ARTICOLO 45 DEL D.LGS. 36/2023 ED ARTICOLO 20 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 62 DEL 31/07/2025



COMUNE DI BORGHI
Provincia di Forlì-Cesena



**PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: LAVORI DI “RICONVERSIONE DI UN EDIFICIO ESISTENTE NON GIA’ DESTINATO AD ASILO NIDO UBICATO IN VIA E.BERLINGUER, FRAZIONE LO STRADONE, COMUNE DI BORGHI (FC) – INTERVENTO PNRR LINEA PROGETTUALE M4C1 INV. 1.1. “PIANO ASILI NIDO 2025” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – CUP: D78H25000240006” – LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE IN FAVORE DEI COLLABORATORI DEL R.U.P. AI SENSI DELL’ARTICOLO 45 DEL D.LGS. 36/2023 ED ARTICOLO 20 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 62 DEL 31/07/2025

Richiamate:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 27/12/2025, di approvazione Nota Aggiornamento Documento Unico di programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028, immediatamente esecutiva;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 27/12/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028, immediatamente esecutiva;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 27/12/2025 di approvazione del Piano esecutivo di gestione Finanziario 2026/2028 – Assegnazione delle risorse ai responsabili di Settore;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 30/03/2026 di “Approvazione del Piano Integrato di Attività ed organizzazione (P.I.A.O.) 2026/2028”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/04/2026, veniva approvato il rendiconto di gestione esercizio 2025;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/04/2026, venivano approvate le modifiche al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2026-2028;

Richiamate altresì:

- la Convenzione per lo svolgimento del Servizio Ragioneria tra il Comune di Borghi (FC) ed il Comune di Savignano sul Rubicone (FC);
- il Provvedimento Sindacale di nomina a Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Borghi (FC) del Dott. Arch. Marco Bardi - Decreto n. 2 del 22/01/2026;

PREMESSO:

- che con Determinazione del Responsabile del Settore n. 100 del 04/08/2025, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Riconversione di un edificio esistente non già destinato ad Asilo Nido in Via E.berlinguer, frazione lo Stradone, Comune di Borghi (FC) – Intervento PNRR – Linea Progettuale M4C1 Inv. 1.1. “Piano Asili Nido 2025” – finanziato dall’Unione Europea Next Generation – CUP: D78H25000240006”, dell’importo complessivo di €. 400.000,00 di cui per lavori €. 265.365,61 (comprensivo di costi della manodopera ed oneri per la sicurezza);
- che il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) dei lavori in argomento ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e

successive modifiche ed integrazioni è l'Arch. Marco Bardi in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Borghi (FC), giusto Decreto di nomina sindacale n. 2 del 22/01/2026;

VISTO l'articolo 45 del D.Lgs. 36/2023 in materia di incentivi funzioni tecniche al personale;

VISTO il "REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 31/03/2023", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 31/07/2025;

PRESO ATTO CHE:

- con propria Determinazione n. 37 del 04/03/2026 è stato costituito il "Gruppo di Lavoro" ai sensi dell'articolo 4 del predetto Regolamento;
- con la medesima Determinazione è stato assunto impegno di spesa per il fondo funzioni tecniche al personale per l'importo di Euro 2.207,85 e per IRAP a carico dell'Ente pari a Euro 151,00 e che la spesa è stata imputata al capitolo del Quadro Economico dell'intervento;
- che le suddette somme sono state previste nel Quadro Economico dell'intervento;
- che con la medesima Determinazione sono state disposte le conseguenti regolazioni contabili ai fini della contabilizzazione delle somme relative al fondo per gli incentivi tra le spese di personale e per l'Irap a carico dell'Ente, così come previsto dal principio contabile concernente la contabilità finanziaria – allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e precisamente:

Esercizio SPESA	PdC finanziario (V livello Piano dei Conti)	Numero Capitolo	Articolo/Codice	Importo
2026	U.2.02.01.09.003	12012.02.00334001	8032	€. 2.207,85
2026	U.2.02.01.09.003	12012.02.00334001	8033	€. 151,00

Esercizio ENTRATA	PdC finanziario (V livello Piano dei Conti)	Numero Capitolo	Articolo/Codice	Importo
2026	E.3.05.99.02.001	4460000	3840	€. 2.812,44

Esercizio SPESA	PdC finanziario (V livello Piano dei Conti)	Numero Capitolo	Articolo/Codice	Importo
2026	U.1.01.01.01.004	24520000	8036	€. 2.110,70
2026	U.1.01.02.01.001	24520002	8037	€. 521,74
2026	U.1.02.01.01.001	3532452	8038	€. 180,00

Di dare atto che per gli interventi finanziati da contributi a destinazione vincolata (PNRR), la quota del 20% del 2% e la quota % per attività non svolte (complessivi €. 2.674,87) e quindi non utilizzate, sono restate nella disponibilità dell'Amministrazione, in coerenza con le norme di finanza pubblica; tali somme sono state riassegnate al quadro economico dell'opera per altre finalità stabilite per Legge e ridestinate in sede di rendicontazione finale dell'opera;

RILEVATO CHE:

- ☐ i lavori in argomento sono stati ultimati in data 29/05/2026 e che il Certificato di regolare Esecuzione è stato emesso in data 30/06/2026;
- ☐ le verifiche effettuate sulle attività svolte dal RUP, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20 del vigente Regolamento per la ripartizione degli incentivi, hanno avuto esito positivo;

RITENUTO di disporre la liquidazione delle somme indicate nell'allegato prospetto al personale avente diritto,

e precisamente ai **Collaboratori del R.U.P.**, a titolo di incentivo funzioni tecniche ex articolo 45 del D.Lgs. 36/2023 relativo all'intervento: *“Riconversione di un edificio esistente non già destinato ad Asilo Nido in Via E.Berlinguer, frazione lo Stradone, Comune di Borghi (FC) – Intervento PNRR – Linea Progettuale M4C1 Inv. 1.1. “Piano Asili Nido 2025” – finanziato dall’Unione Europea Next Generation – CUP: D78H25000240006”* per l'importo complessivo di Euro 759,55, comprensivo di oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente e con la seguente imputazione della spesa:

Esercizio SPESA	PdC finanziario (V livello Piano dei Conti)	Numero Capitolo	Articolo/Codice	Importo
2026	U.1.01.01.01.004	24520000	8036	€. 613,53
2026	U.1.01.02.01.001	24520002	8037	€. 146,02

DATO ATTO che l'importo relativo all'IRAP a carico dell'Ente, pari a Euro 52,15 dovrà essere versata con imputazione della spesa come segue:

Esercizio SPESA	PdC finanziario (V livello Piano dei Conti)	Numero Capitolo	Articolo/Codice	Importo
2026	U.1.02.01.01.001	3532452	8038	€. 52,15

DATO ATTO inoltre che il contributo INAIL a valere sulle somme spettanti al personale, pari a Euro 4,71 sarà versato in occasione del pagamento annuale del premio dell'Ente in autoliquidazione e che la spesa sarà imputata come segue:

Esercizio SPESA	PdC finanziario (V livello Piano dei Conti)	Numero Capitolo	Articolo/Codice	Importo
2026	U.1.01.02.01.001	24520002	8037	€. 4,71

DATO ATTO che è già stato disposto il pagamento del fondo incentivante ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, in favore del R.U.P. attinente all'intervento in oggetto;

RILEVATO CHE, che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20, comma 4 del regolamento *“Il pagamento dei compensi avviene entro di norma entro il mese successivo dalla trasmissione del provvedimento esecutivo al Servizio Personale dell’Unione Rubicone e Mare per gli adempimenti di natura retributiva conseguenti.”*;

EFFETTUATE le verifiche previste dall'articolo 46 del regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DISPONE

1) la liquidazione delle somme indicate nell'allegato prospetto al personale avente diritto, e precisamente ai **Collaboratori del R.U.P.**, a titolo di incentivo funzioni tecniche ex articolo 45 del D.Lgs. 36/2023 relativo all'intervento: *“Riconversione di un edificio esistente non già destinato ad Asilo Nido in Via E.Berlinguer, frazione lo Stradone, Comune di Borghi (FC) – Intervento PNRR – Linea Progettuale M4C1 Inv. 1.1. “Piano Asili Nido 2025” – finanziato dall’Unione Europea Next Generation – CUP: D78H25000240006”* per l'importo complessivo di Euro 759,55 comprensivo di oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente e con la seguente imputazione della spesa, in conto degli impegni di spesa assunti con la propria Determinazione n. 37 del 04/03/2026;

Esercizio SPESA	PdC finanziario (V livello Piano dei Conti)	Numero Capitolo	Articolo/Codice	Importo
2026	U.1.01.01.01.004	24520000	8036	€. 613,53

2026	U.1.01.02.01.001	24520002	8037	€. 146,02
------	------------------	----------	------	-----------

2) di quantificare il contributo INAIL a valere sulle somme dovute al personale nell'importo pari ad €. 4,71, dando atto che la spesa trova copertura come segue e che lo stesso sarà versato in occasione del pagamento annuale in autoliquidazione:

Esercizio SPESA	PdC finanziario (V livello Piano dei Conti)	Numero Capitolo	Articolo/Codice	Importo
2026	U.1.01.02.01.001	24520002	8037	€. 4,71

3) di dare atto la spesa per IRAP a carico dell'Ente, pari a Euro 52,15 dovrà essere versata con imputazione della spesa come segue, in conto dell'impegno di spesa assunto con la propria Determinazione n. 37 del 04/03/2026:

Esercizio SPESA	PdC finanziario (V livello Piano dei Conti)	Numero Capitolo	Articolo/Codice	Importo
2026	U.1.02.01.01.001	3532452	8038	€. 52,15

4) di dare atto che è già stato disposto il pagamento del fondo incentivante ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, in favore del R.U.P. attinente all'intervento in oggetto;

5) di dare atto che la misura incentivante è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali, mentre l'IRAP è a carico dell'Amministrazione, come previsto dall'articolo 2 del regolamento per la ripartizione del fondo incentivante art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 25/03/2025, e che la stessa è stata prevista in apposita voce del quadro economico dell'intervento, come previsto con propria Determinazione n 37 del 04/03/2026 e compresa nelle regolazioni contabili di cui al suddetto atto;

6) di dare atto che per gli interventi finanziati da contributi a destinazione vincolata (PNRR), la quota del 20% del 2% e la quota % per attività non svolte (complessivi €. 2.674,87) e quindi non utilizzate, sono restate nella disponibilità dell'Amministrazione, in coerenza con le norme di finanza pubblica; tali somme sono state riassegnate al quadro economico dell'opera per altre finalità stabilite per Legge e ridestinate in sede di rendicontazione finale dell'opera;

7) di trasmettere il presente atto al Settore Personale ed Organizzazione dell'Unione Rubicone Rubicone e Mare, dando atto che il pagamento dei compensi avviene di norma entro il mese successivo dalla trasmissione del provvedimento esecutivo al suddetto servizio per gli adempimenti di natura retributiva conseguenti, come previsto dall'articolo 20, comma 4 del regolamento in argomento.

Responsabile
Bardi Marco